TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

11ª VARA CÍVEL DO DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS,

DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS-MA

Avenida Prof. Carlos Cunha. s/nº - Calhau

CEP. 65.075-820 – São Luís-MA

- Secretaria:(98) 31945648

E-MAIL: secciv11_slz@tjma.jus.br (mailto:secciv11_slz@tjma.jus.br)

PROCESSO: 0833545-40.2021.8.10.0001

AÇÃO: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOR: THIARE SILVA FORTES BRAGA

Advogado/Autoridade do(a) AUTOR: FERNANDO SAVIO ANDRADE DE LIMA - MA7676

REU: BRADESCO SAUDE S/A (CNPJ=92.693.118/0001-60)

Advogado/Autoridade do(a) REU: REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - MA11706-A

SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c DANOS MORAIS e TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por THIARE SILVA FORTE BRAGA contra BRADESCO SAÚDE S.A, ambos devidamente qualificados na inicial.

Relata a petição inicial que a requerente é beneficiária do plano de saúde da requerida e foi diagnosticada com Espondialoartrite axial não-radiográfica, sendo recomendada pelo médico o tratamento através de Certolizumab-pegol de 200mg/ampola. Contudo, o plano negou o tratamento sem justificativa.

Insatisfeita, protocolou denúncia na ANS, oportunidade na qual a operadora respondendo indiciando que o procedimento médico seria autorizado, devendo a autora proceder ao agendamento. No entanto, quando buscou o Hospital São Domingos para agendar o tratamento, obteve a resposta de que o plano de saúde negou novamente o pedido.

Assim, a demora a demasiada para iniciar o tratamento agrava seu quadro clínico da autora, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda para obter o tratamento vindicado.

Concedida medida liminar em ID nº 50401164.

A requerida apresentou contestação em ID nº 51677143, alegando, em síntese, que a patologia apresentada pela autora não está elencada dentre as contempladas no DUT, não havendo cobertura obrigatória da requerida.

Apresentada réplica em ID nº 52835454.

Intimadas as partes para manifestar interesse na produção de outras provas, ambas manifestaram pelo seu desinteresse, motivo pelo qual os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório. Decido.

Dispõe o art. 355, inciso I, do CPC/2015 que o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença, quando a questão a ser resolvida for unicamente de direito, ou sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.

Na situação em apreço, todos os elementos necessários ao deslinde da controvérsia já se encontram nos autos, de sorte que nada acrescentaria a produção de provas em audiência, o que permite o julgamento do feito no estado em que se encontra.

Por se tratar de litígio que tem como causa de pedir matéria relativa a direito de saúde, a qual, necessita de pronta prestação jurisdicional, sob pena de colocar em risco a integridade física da parte requerente, deixo de observar, excepcionalmente, a ordem cronológica de conclusão dos autos, nos termos do art. 12, § 2º, IX, do CPC/2015 que permite julgá-la de imediato.

Ab initio, consigno que o caso em testilha será apreciado à luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo, consoante traduz o artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, *ad litteram*:

"**Art. 3º** Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista". (grifei)

Sendo assim, cabível a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso sob exame. A questão, de outro lado, restou pacificada e cristalizada no enunciado sumular nº 469, verbis*: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde*". Logo, cabe averiguar se a exclusão contratual afigura-se lícita ou não.

Ora, consabido que as restrições de direito devem ser expressas, legíveis, claras, sem margem para dúvidas, não podendo ser interpretadas extensivamente em prejuízo do consumidor/contratante, mormente em se tratando do contrato que objetiva a prestação de serviços ligados a saúde das pessoas, pena de violação ao art. 6º, incs. IV e VIII, c/c art. 47, ambos do CDC.

Dessa feita, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor.

Logo, entendo que o plano de saúde não pode se recusar o custeamento do procedimento e do fármaco prescrito pelo médico, pois cabe àquele definir qual é o melhor tratamento para o segurado. Além disso, o que importa é a existência de cobertura do contrato para a doença apresentada pela parte autora, não importando a forma como o tratamento será ministrado.

Dito isto, cabe ressaltar que ao médico assistente, conhecedor das condições do paciente, indicar a melhor opção para a realização de tratamento. Nesse contexto, entendo que não se sustenta a negativa de cobertura pela parte da ré, pois esta deixou de autorizar de modo adequado o tratamento de que necessita a parte autora.

A propósito, colaciono precedente do e. STJ:

"Direito civil. Contrato de seguro em grupo de assistência médico-hospitalar, individual e familiar. Transplante de órgãos.

Rejeição do primeiro órgão. Novo transplante. Cláusula excludente.

Invalidade.

(...)

- Somente ao médico que acompanha o caso é dado estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que acometeu o paciente; a seguradora não está habilitada, tampouco autorizada a limitar as alternativas possíveis para o restabelecimento da saúde do segurado, sob pena de colocar em risco a vida do consumidor.

(...)

(REsp 1053810/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2009, DJe 15/03/2010) (sem grifo no original)

Assim, considerando a necessidade de utilização do procedimento, resta caracterizada a gravidade da situação, motivo pelo qual entendo que a cobertura deve ser deferida, sob pena de não ser atendida a finalidade do contrato.

Vale mencionar que, a demora injustificada também caracteriza recusa e coloca em vida a integridade física e psicológica da parte autora que aguarda pela realização do seu tratamento.

Outrossim, passo ao exame do pedido de indenização por danos morais. Observe-se que o(a) autor(a) apresenta grave problema de saúde, sendo notório que as circunstâncias lhe causaram grande abalo, sofrimento e angústia, pois mesmo pagando o plano de saúde por longos anos, quando precisou realizar procedimento para amenizar os efeitos da doença que padece teve a cobertura negada.

Portanto, considerando-se a dor causada pela recusa do plano de saúde em prestar os serviços médicos necessários, diante da gravidade da moléstia que acomete a parte autora, cabível a indenização por danos morais, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito social à saúde.

Destaca-se que, provado o fato básico, isto é, o ponto de apoio, provado está o dano, suporte fático do dever de reparar o dano. Isso se infere da convivência societária natural, a qual prima pelo respeito à dignidade de cada ser humano, carecendo de afirmação judicial, ao contrário das presunções legais. A orientação jurisprudencial do egrégio STJ em torno do assunto, não discrepa da presente decisão traçada, *ipsis verbis:*

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "O Superior Tribunal de Justiça entende ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica, indicada por profissional habilitado, na busca da cura" (AgInt no AgInt no REsp 1622150/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 18/08/2017). 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, a recusa indevida da operadora é passível de condenação por dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia do enfermo, comprometido em sua higidez físico-psicológica. 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 4. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1113369/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 09/10/2017)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ESTIPULADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). PATAMAR ADEQUADO, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO PRECEDENTES DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO". (AgInt no REsp 1665916/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 10/10/2017).

Quanto à fixação do *quantum debeatur* da indenização, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano moral não pode ser fonte de lucro, posto que extrapatrimonial, fundado na dor, no sentimento de perda e na diminuição da autoestima pessoal e familiar.

A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. O valor a ser arbitrado deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Portanto, valorando-se as peculiaridades da hipótese concreta, bem como os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de indenização, em hipóteses símiles, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais se mostra adequado às circunstâncias do caso concreto.

Ante o exposto, arrimado no art. 487, inciso I, 1ª parte, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE, com resolução de mérito, os pedidos formulados pelo autor para:

a) Condenar a na obrigação de fazer consubstanciada no custeio do tratamento médico acostado na petição inicial, fornecendo o medicamento prescrito pelo médico que assiste a paciente, confirmando, em definitivo, a liminar antecipatória concedida na ID nº 50401164.

b) CONDENAR, ainda, ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação pelos danos morais causados, nos termos da fundamentação contida no bojo desta decisão, a ser corrigida monetariamente pelo INPC, a contar desta data (súmula 362 – STJ) e acrescidos de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual.

Condeno, por fim, a parte demandada no pagamento das custas processuais (conforme art. 82, §2º, do CPC/2015), assim como em honorários advocatícios (segundo art. 85, §2º, do CPC/2015), os quais hei por bem arbitrar em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, visto que este montante é adequado para remunerar condignamente o patrono da parte autor, levando em conta o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, trabalho e o tempo despendido pelo causídico no acompanhamento do feito, consoante os incisos I a IV, do art. 85, §2º, do CPC/2015.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

São Luís (MA), data do sistema

RAIMUNDO FERREIRA NETO

Juiz de Direito – Titular da 11ª Vara Cível

Assinado eletronicamente por: RAIMUNDO F. NETO
10/05/2022 09:30:07
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 66454832

22051009300717700000062175161

IMPRIMIR GERAR PDF